

증인신청서(항소심용)

- [illegible]

2. 증인의 표시

성명						
생년월일						
주소						
연락 가능한 전화번호	주택		사무실		휴대전화	
원·피고 와의 관계						

3. 증인이 이 사건에 관여하거나 그 내용을 알게 된 경위

4. 신문할 사항의 개요

- ①
- ②
- ③

5. 제1심의 증인조사와 관계 등

- ① 증인유형 (제1심에서의 증거신청·조사 여부)(해당란에 “√” 표시)

- ☐ ㉠ 제1심에서 조사된 증인
- ☐ ㉡ 제1심에서 신청을 철회한 증인
- ☐ ㉢ 제1심에서 신청이 기각된 증인
- ☐ ㉣ 제1심에서 신청하지 않은 증인

- ② 항소심 조사 필요성의 유형별 소명

(증인유형에 따른 예시 ㉠유형: 재조사의 필요성

④ 유형: 제1심에서의 신청철회 사유와 재신청 이유

④ 유형: 제1심 법원의 기각사유와 재신청 이유

법원 귀중

◇ 유의 사항 ◇

1. 증인이 이 사건에 관여하거나 그 내용을 알게 된 경위는 구체적이고 자세하게 적어야 합니다.
2. 여러 명의 증인을 신청할 때에는 증인마다 증인신청서를 따로 작성하여야 합니다.
3. 신청한 증인이 채택된 경우에는 법원이 명하는 바에 따라 증인진술서나 증인신문사항을 미리 제출하여야 하고, 지정된 신문기일에 증인이 반드시 출석할 수 있도록 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.
4. 증인이 법정에 직접 출석하기 어렵거나 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적인 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 경우 영상으로 증인신문을 할 수 있습니다(민사소송법 제327조의2). 영상신문을 실시할 것인지 여부는 법원이 당사자의 의견을 들어 직권으로 결정합니다.